

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3493/2532

นายทอง อินแดง  
นางคำ ทิววรรณ กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1387, มาตรา 1599, มาตรา 1600

ผู้ตายขายที่ดินให้โจทก์โดยมีข้อตกลงว่าผู้ตายจะต้องทำถนนจากทางสาธารณะ  
สู่ที่ดินที่ขายให้โจทก์ จำเลยทั้งสองเป็นบุตรอันเป็นทายาทของผู้ตายย่อมรับเอาสิทธิ  
และหน้าที่ของผู้ตายมาด้วย จึงมีหน้าที่ต้องทำถนนและจดทะเบียนการจำยอมให้  
โจทก์

---

โจทก์ฟ้องว่า นายบุญ จันทรสม ขายที่ดินโฉนดที่ ๑๐๒๙๗ ให้โจทก์โดยแบ่ง  
แยกจากที่ดินโฉนดที่ ๑๐๐๓ โดยมีข้อตกลงว่าผู้ขายจะต้องทำถนนจากทางสาธารณะ  
สู่ที่ดินที่แบ่งขายให้โจทก์ จำเลยทั้งสองเป็นบุตรของนางบุญ เมื่อนางบุญถึงแก่กรรม  
จำเลยที่ ๑ โอนที่ดินที่ซื้อขายให้โจทก์ แต่มิได้ทำถนนตามข้อตกลงแล้วยกที่ดิน  
โฉนดที่ ๑๐๐๓ ให้จำเลยที่ ๒ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันสร้างถนนกว้าง ๒  
เมตร ยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร จากทางสาธารณะผ่านที่ดินโฉนดที่ ๑๐๐๓ เข้าที่ดิน  
โฉนดที่ ๑๐๒๙๗ และให้จดทะเบียนการจำยอมหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำ  
พิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน โจทก์จะเป็นผู้สร้างถนนเอง ให้จำเลยทั้งสองจ่าย  
ค่าใช้จ่าย ๕,๐๐๐ บาท ด้วย

จำเลยทั้งสองให้การว่า นางปุยและจำเลยไม่เคยตกลงจะทำถนนเข้าที่ดินโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าใช้จ่ายในการทำถนน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ สร้างถนนจากทางสาธารณะกว้าง ๒ เมตร ยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร จากทางสาธารณะผ่านโฉนดที่ ๑๐๐๓ ตามรูปแผนที่เอกสาร หมายเลข จ.๔ เข้าสู่ที่ดินโจทก์ หากจำเลยที่ ๑ ไม่สร้างให้โจทก์สร้างเองโดยให้จำเลยที่ ๑ เสียค่าใช้จ่าย ๕,๐๐๐ บาท ให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนการจำยอมในส่วนที่เป็น ถนนบนโฉนดที่ ๑๐๐๓ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นข้อที่ว่า โจทก์มีสิทธิขอให้จำเลยที่ ๑ สร้างถนนเข้า ออกที่ดินของโจทก์ และให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนการจำยอมหรือไม่ ข้อเท็จจริงที่ รับกันฟังได้ว่า จำเลยทั้งสองเป็นทายาทของนางปุย นางปุยตกลงขายที่ดินให้โจทก์ จริง คงได้แย้งกันเพียงว่า นางปุยได้ตกลงทำถนนให้โจทก์หรือไม่ โจทก์มีพยานคือ ตัวโจทก์และแพทย์หญิงศรี ศรีสุกรี เบิกความสอดคล้องต้องกันว่า โจทก์มาเยี่ยมเงิน แพทย์หญิงศรีจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อชำระราคาที่ดินให้นางปุย แพทย์หญิงศรี ได้ร่างสัญญาให้ใหม่ให้นางปุยทำทางเดินให้โจทก์ด้วย ตามเอกสารหมายเลข จ.๓ ข้อ ๖ ว่า ผู้ขายให้สัญญาจะจัดทำถนนกว้าง ๒ เมตร จากทางสาธารณะสู่ที่ดินที่แบ่งขาย ตามโฉนดที่ ๑๐๐๓ ให้มีสิทธิเดินได้โดยตลอด ส่วนจำเลยมีแต่ตัวจำเลยทั้งสองเบิก ความกล่าวอ้างเพียงว่า นางปุยมารดาขายที่ดินให้โจทก์ แต่จำเลยทั้งสองไม่ทราบ

